

Ergänzende Versicherungsbedingungen für die kurzfristige Krankenversicherung für Aufenthalte in Österreich und im Schengenraum - Tarif 10RB (EB_10RB_17)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskrongasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Entfall/Abweichung von Bestimmungen der AVBKV(G) 2017

- (1) Folgende Bestimmungen der
- Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung (AVBKV 2017) bzw.
 - Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Gruppenkrankenversicherung von Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung (AVBKVG 2017)
- gelten als nicht vereinbart:
1. § 4 - Wartezeiten
 2. § 5 - Art und Umfang des Versicherungsschutzes (Abs. 1, Satz 2)
 3. § 6 - Einschränkung des Versicherungsschutzes (Abs. 1, 2 und 3)
Ungeachtet der Leistungspflicht für
 - Heilbehandlungen, die vor Vertragsbeginn begonnen haben (§ 6, Abs. 1) und
 - Krankheiten und Unfallfolgen, die vor Vertragsbeginn entstanden sind, aber erst nach Vertragsbeginn zu einer Heilbehandlung führen (§ 6, Abs. 2),ist der Versicherer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn eine schuldhaft Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht gemäß der §§ 16 ff VersVG vorliegt.
 4. § 17 - Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes
 5. § 18 - Gewinnbeteiligung / Prämienrückvergütung
- (2) Abweichend von § 8 AVBKV(G) 2017 gilt vereinbart:
Ist der Versicherte nach Eintritt eines Versicherungsfalles über das Ende der vereinbarten Vertragsdauer hinaus aus medizinischen Gründen nicht reisefähig, so verlängert sich der Versicherungsschutz bis zur Erlangung der Reisefähigkeit.

Leistungen für ambulante Heilbehandlung

§ 2

Ärztliche Heilbehandlung

- (1) Die Kosten für von Ärzten durchgeführte schulmedizinische Heilbehandlungen sowie Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen werden bis zum tariflichen Höchstbetrag erstattet.
- (2) Für ärztlich empfohlene Vorsorgeuntersuchungen (auch Pränataldiagnostik) werden Leistungen bis zum im Tarif angeführten Betrag insoweit erbracht, als sie von einem Arzt durchgeführt werden.

Vorsorgeuntersuchungen sind Untersuchungen zur Früherkennung chronischer Erkrankungen, wie z.B. maligner Prozesse (Krebs), Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufes oder des Stoffwechsels, unter Anwendung von nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft zweckmäßigen und ausreichenden Maßnahmen. Ebenfalls als Vorsorgeuntersuchung anzusehen ist die einmalige Feststellung der für die erste Hilfe nach akuten Erkrankungen oder Unfällen bzw. zur Schockbekämpfung wesentlichen Daten, wie Blutgruppe, Rhesusfaktor, Allergien usw. Nicht als Vorsorgeuntersuchung gelten Schwangerschaftstests.

§ 3

Ämbulante Operationen

Die Kosten von ambulanten Operationen inkl. Kosten der Anästhesie werden gemäß § 5 A) Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 erstattet, wenn diese Operationen in der Ordination eines Arztes oder in der Ambulanz eines Krankenhauses vorgenommen werden.

Die Kosten refraktiver Augen Chirurgie werden bis zum Höchstbetrag für Heilbehelfe ersetzt (siehe unten § 4).

§ 4

Heilbehelfe

- (1) Leistung für Sehbehelfe:
Im Rahmen des Höchstbetrags für Heilbehelfe hat der Versicherte wahlweise Anspruch auf Kostenersatz für eine Brille, Kontaktlinsen oder refraktive Augen Chirurgie (z.B. Sehstärkenkorrektur mittels Laserbehandlung der Hornhaut oder durch Implantation einer zusätzlichen oder Ersatz der körpereigenen Linse).
- (2) Abweichend von § 5 B) Abs. 9 AVBKV 2017 / AVBKV 2017 erfolgt auch Kostenersatz für ärztlich verordnete Heilbehelfe (Hilfsmittel) zur Versorgung künstlicher Darm- und Blasenaustritte sowie zur Versorgung bei Inkontinenz.

§ 5

Zahnbehandlung, Zahnersatz und Zahnvorsorge

- (1) Leistungen für konservierende Zahnbehandlung werden erbracht für Zahnextraktionen, Herstellung von Plomben (ausgenommen Edelmetall- und Keramikinlays), Wurzelbehandlungen und kieferorthopädische Behandlungen.
- (2) Leistungen für prothetische Zahnbehandlung werden erbracht für Kronen, Stiftzähne, Brücken, Implantate, Prothesen, Edelmetall- und Keramikinlays sowie Zahn- und Kieferregulierungen.
- (3) Vorsorgemaßnahmen zur Zahnerhaltung oder Zahnpflege werden bezahlt für Mundhygiene (Zahntaschenreinigung, Zahnsteinentfernung, Fluoridierung), Fissurenversiegelung und Kontrolluntersuchungen.
- (4) Kostenersatz aus der Tarifleistung "Ärztliche Heilbehandlung" wird erbracht für:
 - In Abs. 1 angeführte Leistungen, sofern eine Fokalfektion als Ursache einer Erkrankung (z.B. Myokarditis, rheumatische Beschwerden) anzusehen ist
 - Die Behandlung von Mund- und Kieferkrankheiten wie Stomatitis, Gingivitis, Kieferabszessen sowie für die Exstirpation von Zysten, Wurzelspitzenresektionen und Behandlungen von Kieferbrüchen

§ 6

Medizinische Hauskrankenpflege

Unter medizinischer Hauskrankenpflege sind qualifizierte Pflegeleistungen (Injektionen, Sondenernährung, Wundversorgung usw.) zu verstehen, die auf ärztliche Anordnung durch diplomierte KrankenpflegerInnen erbracht werden.

Kein Kostenersatz erfolgt für eine allfällige Grundpflege (z.B. Haut-, Haar- und Zahnpflege) sowie die hauswirtschaftliche Versorgung der versicherten Person.

§ 7

Tele-Medizinische Beratung und Betreuung

Die Kosten medizinischer Beratung und Betreuung im Internet oder per Telefon werden insoweit erstattet, als die Leistung von einem Arzt erbracht wird, nachdem dieser die Behandlung des Versicherten in seiner Ordination oder im Rahmen eines Hausbesuches begonnen hat.

Abweichend von § 5 B) Abs. 5 AVBKV 2017 / AVBKV 2017 leistet der Versicherer in diesem Fall auch Kostenersatz für Leistungen von Ärzten oder Zahnärzten/Dentisten, die nicht unmittelbar am Versicherten erbracht werden.

Dabei gelten insbesondere folgende Leistungen als versichert:

- Mitteilung eines Laborergebnisses, eines histologischen oder radiologischen Befundes
- Beratung des Patienten zur Dosisanpassung eines verordneten Medikaments
- Entscheidung aufgrund vom Patienten geschilderter Symptome, ob ein Termin in der Ordination überhaupt nötig und wie dringlich dieser ist

Kein Versicherungsschutz besteht für Kosten von:

- Mitgliedschaften in Online-Foren, Plattformen von Selbsthilfegruppen oder Informationsportalen zu medizinischen Themen
- Vorsorge- und Laboruntersuchungen, die aufgrund eingesandter Körperproben vorgenommen werden (z.B. Allergietest, DNA Analyse zu Risikofaktoren)

§ 8

Psychotherapeutische Behandlungen

Leistungen für Psychotherapie werden erbracht, sofern die Behandlungen durch in Österreich zugelassene Psychologen

und Psychotherapeuten durchgeführt werden.

§ 9

Transportkosten

- (1) Abweichend von § 5 B) Abs. 7 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 werden die Kosten für notwendige Fahrten der versicherten Person zu einer ärztlichen Behandlung bis zu dem im Leistungstarif vorgesehenen Höchstbetrag je Transport ersetzt. Als notwendige Fahrten gelten die Fahrten mit Krankenwagen, Bahn oder Autotaxi zur Erstversorgung, im Notfall oder nach ärztlicher Verordnung.
- (2) Die Kosten eines medizinisch notwendigen Transports mittels Hubschrauber werden ersetzt, wenn und soweit der Transport mit den in Abs. 1 genannten Transportmitteln aus medizinischen Gründen nicht möglich ist und kein Kostenersatz aus einem Tarif für stationäre Heilbehandlung erfolgt.

Leistungen für stationäre Heilbehandlung

§ 10

Kostenübernahme in Krankenanstalten

(1) Kostenübernahme in Öffentlichen Krankenhäusern in Österreich

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in der Allgemeinen Gebührenklasse eines Öffentlichen Krankenhauses in Österreich in Anspruch, so werden die vereinbarten Kosten anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen und mit dem Krankenhaus direkt verrechnet.

(2) Kostenübernahme im Schengenraum

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in der Allgemeinen Gebührenklasse eines Öffentlichen Krankenhauses im Schengenraum in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen.

Der Schengenraum umfasst - neben Österreich - folgende Länder:

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik und Ungarn.

Diese allgemeine Kostendeckungszusage kann im Sinn des § 178c VersVG vom Versicherer in geschriebener Form widerrufen werden. Der Widerruf wird nach Ablauf von drei Wochen wirksam.

§ 11

Direktverrechnung

Sofern eine Vereinbarung mit dem Leistungsträger (Krankenhaus, Arzt) besteht, erfolgt auf Grundlage dieser Vereinbarung die direkte Verrechnung der Kosten und Honorare zwischen dem Versicherer und dem Leistungserbringer.

Weitere Grundlage ist eine vom Versicherten vor Antritt der Heilbehandlung anzufordernde Kostenübernahmeerklärung. Die Art der Erkrankung und die Notwendigkeit der Heilbehandlung sind in dieser Anforderung medizinisch nachzuweisen. Lässt die Dringlichkeit der Heilbehandlung eine vorhergehende Anfrage nicht zu, ist diese spätestens drei Arbeitstage ab Antritt der Heilbehandlung nachzureichen.

Der Versicherte hat der Ermittlung von zum Zwecke der Direktverrechnung erforderlichen Daten zuzustimmen.

Wird die Zustimmungserklärung verweigert, widerrufen oder verspätet erteilt und stellt der Leistungserbringer Kosten und Honorare dem Versicherten in Rechnung, ist der Versicherer diesem gegenüber nur in dem in der Vereinbarung über die Direktverrechnung festgelegten Ausmaß zur Leistung verpflichtet.

§ 12

Tagesklinische Behandlung in Krankenhäusern

Tagesklinische Heilbehandlungen sind Heilbehandlungen in einem Krankenhaus, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Art der Heilbehandlung erfordert üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden,
- der Versicherte wird noch am Tag der Aufnahme aus dem Krankenhaus entlassen, und

- für die Heilbehandlung wird die Infrastruktur einer Abteilung des Krankenhauses in Anspruch genommen (z.B. Aufnahme in der Bettenstation, Benutzung eines Operationssaales).
- Heilbehandlungen und Operationen in der Ambulanz eines Krankenhauses stellen jedenfalls keine tagesklinischen Behandlungen dar.

§ 13

Akut-Geriatrie und Remobilisation

Für medizinisch notwendige stationäre Akut-Geriatrie und Remobilisation im Anschluss an eine stationäre Heilbehandlung wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgen Akut-Geriatrie bzw. Remobilisation in einem Krankenhaus (Abteilung), mit dem der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit dem Vertragskrankenhaus gemäß § 12 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagegeld ausbezahlt.

§ 14

Hospiz, Palliativstation

Für medizinisch notwendige stationäre Aufenthalte in einem Hospiz oder einer Palliativstation eines Krankenhauses wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgt der Aufenthalt in einer Einrichtung, mit der der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit der Vertragseinrichtung gemäß § 12 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagegeld ausbezahlt.

§ 15

Tarifliche Leistungen

(1) Umfang einzelner tariflicher Leistungen

1. Tageskosten

umfassen die zu bezahlenden Kosten für Verpflegs- und Krankenhausgebühren (für die Unterbringung, Pflege und Verpflegung).

2. Behandlungshonorar

umfasst alle ärztlichen Honorare (auch Honorare für Hebammen) ausgenommen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc.

Soweit Kosten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen mit dem Versicherer betraglich geregelt sind, ist der Versicherer zum Ersatz darüber hinausgehender Kosten (z.B. Sonderhonorare der Vorstände von Universitätskliniken gemäß § 46 KaKuG und ausführende Landesgesetze) nicht verpflichtet.

3. Technische Leistungen

umfassen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc. und sämtlichen Sachaufwand einschließlich der Kosten für Benützung des Operationssaales, der Arzneimittel (Heilmittel) und Heilbehelfe.

(2) Stationäre Heilbehandlung in Krankenhäusern

Bei stationärer Heilbehandlung in nicht öffentlichen Krankenhäusern in Österreich oder dem Schengenraum, werden für die Kosten des Aufenthaltes die Leistungen gemäß der für

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,
- Technische Leistungen und
- Summenleistung

festgesetzten Beträgen erbracht.

(3) Tagesklinische Heilbehandlung in Krankenhäusern

Für tagesklinische Heilbehandlungen in Krankenhäusern, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, werden für die Kosten die folgenden tariflichen Leistungen wie für eine eintägige stationäre Heilbehandlung erbracht:

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,
- Technische Leistungen und

- Summenleistung.

Leistungen bei Kur, Rehabilitation und Anschlussheilverfahren

§ 16

Kuraufenthalt, Rehabilitation, Anschlussheilverfahren

- (1) Die Tarifleistungen "Kostenersatz für Kuraufenthalte" (auch in Einrichtungen für Psychosomatik und Zentren für seelische Gesundheit) und "Kostenersatz für Rehabilitation", das sind die Kosten der Unterbringung und Verpflegung und der ärztlich verordneten Behandlungen, werden erbracht, wenn der Aufenthalt vor Antritt durch den Versicherer genehmigt wurde. Grundlage für die Genehmigung ist, dass im Rahmen des Krankheitsgeschehens eine für die medizinisch indizierte Behandlung geeignete Einrichtung aufgesucht wird.
Der Antrag auf Erstattung der Kosten ist entsprechend medizinisch zu begründen. Der Versicherer kann vor Erledigung des Antrages auf seine Kosten die Untersuchung des Antragstellers durch einen von ihm bestimmten Arzt verlangen. Er hat binnen 4 Wochen nach Eingang des Antrages oder des Untersuchungsergebnisses Stellung zu nehmen, ansonsten gilt der Antrag als bewilligt.
Für ambulante Kuren, Rehabilitationen und Anschlussheilverfahren erfolgt keine Bewilligung.
- (2) Kostenersatz für Kuraufenthalte wird für längstens 28 Tage (für Kur- oder Erholungsaufenthalte in einer Einrichtung für Psychosomatik und einem Zentrum für seelische Gesundheit für längstens 42 Tage) bezahlt.
Kostenersatz für Rehabilitation wird für längstens 90 Tage bezahlt.

GesundheitsCoaching

§ 17

GesundheitsCoaching

- (1) **Informationen über medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienste,**
werden bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung zu folgenden Themen erteilt:
 - Behandler in Österreich (zur selbständigen Berufsausübung zugelassene Ärzte, Zahnärzte, Ärzte für Ganzheits- und Alternativmedizin, Psychotherapeuten)
 - Medizinische Einrichtungen weltweit
 - Ganzheits- und Alternativmedizin in Österreich
 - Transporteinrichtungen in Österreich
 1. Informationen zu medizinischen Einrichtungen außerhalb Österreichs
werden erteilt, wenn für die spezielle medizinische Behandlung kein geeigneter Arzt bzw. keine geeignete medizinische Einrichtung in Österreich vorhanden ist oder ärztliche Hilfe während eines Auslandsaufenthaltes erforderlich ist.
 2. Informationen zu Transporteinrichtungen in Österreich
werden erteilt, wenn der Versicherte aufgrund der Art der Erkrankung bzw. durch die Unfallfolgen oder wegen der ärztlich angeordneten Verhaltensmaßregeln außerstande ist, den Arzt oder die medizinische Einrichtung aus eigener Kraft aufzusuchen.
- (2) **Hilfe im Notfall**
- Ein medizinischer Notfall liegt vor, wenn der Versicherte von einer unmittelbaren Gefahr (z.B. akute Erkrankung, Unfall, drohende Einwirkung schädigender Stoffe) für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit bedroht ist.
- In allen medizinischen Notfällen ist der Versicherer rund um die Uhr erreichbar und
- unterstützt durch Herstellung der Verbindung und Organisation des Transports zu allen Notfalleinrichtungen in Österreich:
 - Nacht- und Wochenenddienste durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Zahnärzte bzw. Apotheken, nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus,
 - sonstige Notdienste (z.B. Rotes Kreuz, Vergiftungszentrale, psychosoziale Dienste)
 - oder
 - veranlasst - abhängig vom Gesundheitszustand des Versicherten - einen zeitnahen Rückruf von einem Arzt zur telefonischen Abklärung und Beratung über weitere Maßnahmen.
- (3) **Herstellung der Verbindung**
erfolgt nur auf Wunsch des Versicherten.

Der Versicherer stellt nur den erstmaligen Kontakt her, in weiterer Folge wendet sich der Versicherte selbst an den Arzt/Therapeuten, die medizinische Einrichtung oder den Gesundheitsdienst.

(4) **Haftungsausschluss**

Durch die Informationsleistung bzw. Herstellung der Verbindung gewährleistet der Versicherer nicht die Verfügbarkeit der Leistungen des betreffenden Arztes/Therapeuten, Gesundheitsdienstes oder der medizinischen Einrichtung in einem bestimmten Umfang oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.